

Le libre choix, de Lagarde à Lemoine

Fiche mémo détaillée — le droit est acquis ; encore faut-il le faire respecter

1 • Quatre lois, une fenêtre qui s'élargit

2010	2014	2017	2022
LOI LAGARDE	LOI HAMON	AMDT BOURQUIN	LOI LEMOINE
Loi n° 2010-737 du 1 ^{er} juillet Pose le principe de la DÉLIAISON — mais AU SEUL MOMENT DE LA SOUSCRIPTION	Loi n° 2014-344 du 17 mars Changement possible pendant les 12 PREMIERS MOIS	Loi n° 2017-203 du 21 février Résiliation À CHAQUE DATE ANNIVERSAIRE	Loi n° 2022-270 du 28 février RÉSILIATION À TOUT MOMENT , sans frais ni préavis

POURQUOI BOURQUIN NE SUFFISAIT PAS

Il fallait **connaître la date anniversaire** — laquelle prêtait à discussion — et **respecter un préavis**. Beaucoup de demandes étaient écartées **pour des motifs de calendrier**.

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉSILIATION À TOUT MOMENT

1^{er} juin 2022 pour les **nouvelles offres de prêt** • **1^{er} septembre 2022** pour les **contrats en cours**.

2 • Les deux textes fondateurs

ARTICLE L. 113-12-2 DU CODE DES ASSURANCES — LA RÉSILIATION

*L'assuré peut résilier le contrat **À TOUT MOMENT** à compter de la signature de l'offre de prêt.*

ARTICLE L. 313-30 DU CODE DE LA CONSOMMATION — LA SUBSTITUTION

« Le prêteur **NE PEUT PAS REFUSER** en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un **niveau de garantie ÉQUIVALENT** au contrat d'assurance qu'il propose. [...] Toute décision de refus **est explicite et comporte l'INTÉGRALITÉ DES MOTIFS** de refus. Elle précise, le cas échéant, les **informations et garanties manquantes**. »

LA CONSTRUCTION DU TEXTE EST À SOULIGNER

Ce n'est **PAS** « le prêteur PEUT ACCEPTER ». C'est « **le prêteur NE PEUT PAS REFUSER** ». **L'ACCEPTATION EST LA RÈGLE. LE REFUS EST L'EXCEPTION** — et une exception encadrée.

3 • Ce que le prêteur ne peut pas faire

	L'interdiction	Le texte
①	IL NE PEUT PAS REFUSER SANS MOTIVER. Le refus est explicite , comporte l'intégralité des motifs , et précise les informations et garanties manquantes . <i>Un refus laconique n'est pas un refus valable — et un refus qui ne dit pas ce qui manque prive l'emprunteur de la possibilité de corriger.</i>	Art. L. 313-30 C. consom.
②	IL DOIT RÉPONDRE DANS UN DÉLAI DE DIX JOURS OUVRÉS , à compter de la réception de la demande de substitution	Art. L. 313-31
③	EN CAS D'ACCEPTATION, IL MODIFIE LE CONTRAT PAR AVENANT , également sous dix jours ouvrés , en mentionnant notamment LE NOUVEAU TAEG (<i>logique : l'assurance y entre — module 1</i>)	Art. L. 313-31
④	IL NE PEUT PAS FACTURER CET AVENANT : aucun frais supplémentaire ne peut être exigé pour son émission	Art. L. 313-31
⑤	IL NE PEUT NI MODIFIER LE TAUX — fixe, variable ou révisable — NI LES CONDITIONS D'OCTROI du crédit, Y COMPRIS SON MODE D'AMORTISSEMENT	Art. L. 313-32

MESUREZ LA PORTÉE DE LA CINQUIÈME INTERDICTION

Sans elle, une banque pourrait accepter la délégation puis RELEVER LE TAUX DU CRÉDIT pour compenser la marge perdue sur l'assurance. **Le législateur l'a interdit expressément.**

4 • La dispense de questionnaire de santé

UNE MESURE DISTINCTE DU DROIT DE RÉSILIATION — NE PAS CONFONDRE

Le questionnaire de santé est **supprimé** sous **DEUX CONDITIONS** — **ET ELLES SONT CUMULATIVES**.

	La condition
①	La part assurée n'excède pas 200 000 € PAR EMPRUNTEUR <i>Par EMPRUNTEUR, et non par prêt : sur un couple assuré à 50 % chacun, c'est la part de chacun qui compte</i>
②	Le remboursement du prêt intervient AVANT LE 60^e ANNIVERSAIRE de l'assuré

SI L'UNE DES DEUX FAIT DÉFAUT, LE QUESTIONNAIRE REDEVIENT EXIGIBLE

L'exemple à retenir : un emprunteur de **48 ans** souscrivant sur **20 ans** terminera son prêt à **68 ans**. **Il n'est PAS dispensé**, même si sa part assurée est faible.

LA PORTÉE DE CETTE MESURE

Elle est **considérable** pour les personnes présentant un risque de santé : **sans questionnaire, il n'y a ni surprime, ni exclusion, ni refus fondés sur l'état de santé.**

Rappel J8 : la même loi Lemoine a ramené le **droit à l'oubli** de 10 à 5 ans et l'a étendu à l'hépatite C. La journée 8 l'a traité sous l'angle de l'accès au crédit.

5 • Le droit et la pratique — là où vous devenez utile

CE QUE DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES ONT RELEVÉ

- Des **délais de traitement** très supérieurs au délai légal de dix jours ouvrés.
- Des **dossiers déclarés incomplets** alors que les pièces réclamées **n'étaient pas exigées par la loi**.
- Des **frais réclamés** à des clients souhaitant changer d'assurance.
- Des **réponses contradictoires** d'un courrier à l'autre.

Ces pratiques ont également donné lieu à des sanctions administratives.

VOTRE VALEUR AJOUTÉE EST EXACTEMENT LÀ

UN CLIENT SEUL, FACE À UN REFUS LACONIQUE OU À UN SILENCE, RENONCE.
UN INTERMÉDIAIRE QUI CONNAÎT LES TEXTES NE RENONCE PAS.

Votre réponse — et elle s'écrit	Ce que vous rappelez
① Viser l'art. L. 313-30	Le refus doit être explicite et comporter l' intégralité des motifs , avec les garanties manquantes
② Viser l'art. L. 313-31	Le délai de dix jours ouvrés
③ Viser l'art. L. 313-32	L'interdiction de modifier le taux ou les conditions d'octroi en contrepartie

Dans la très grande majorité des cas, un courrier visant ces trois articles suffit à débloquer le dossier.

CE QUE CE MODULE NE TRAITE PAS

Le droit de substitution suppose une **ÉQUIVALENCE DE GARANTIES**. Qui l'apprécie, et selon quels critères ? C'est tout l'objet du **MODULE 5**.

CE QUI TOMBE À L'EXAMEN

- **Lagarde 2010** : la déliaison, à la souscription • **Hamon 2014** : les 12 premiers mois • **Bourquin 2017** : la date anniversaire • **Lemoine 2022** : à tout moment.
- **L. 113-12-2 C. assur.** : la résiliation à tout moment • **L. 313-30 C. consom.** : le prêteur NE PEUT PAS REFUSER un contrat équivalent, et tout refus est motivé.
- **Dix jours ouvrés** pour répondre • **avenant gratuit** • **ni le taux ni les conditions d'octroi ne peuvent être modifiés**.
- Dispense de questionnaire : **deux conditions CUMULATIVES** — **200 000 € par EMPRUNTEUR** et **remboursement avant 60 ans**.

Sources vérifiées au 20 août 2026. Code des assurances, **article L. 113-12-2** (résiliation à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt) et code de la consommation, **articles L. 313-30** (interdiction de refuser un contrat équivalent, refus explicite comportant l'intégralité des motifs et les garanties manquantes) et **L. 313-31** (délai de dix jours ouvrés, avenant mentionnant le nouveau TAEG, absence de frais supplémentaires ; applicable aux nouvelles offres émises à compter du 1^{er} juin 2022) — **textes relevés sur Légifrance**. Loi n° 2010-737 du 1^{er} juillet 2010 (Lagarde), loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (Hamon), loi n° 2017-203 du 21 février 2017 (amendement Bourquin), loi n° 2022-270 du 28 février 2022 (Lemoine), publiée au JO du 1^{er} mars 2022. Rappel de la journée 8, module 6, pour le droit à l'oubli. Arrêté du 18 juillet 2022, annexe A, section A.4. **RÉSERVES** : l'**article L. 313-32** provient de sources concordantes et **n'a pas été lu directement sur le texte** — vérifier sa rédaction avant de le citer mot pour mot ; une **jurisprudence** est fréquemment citée en doctrine sur le refus non motivé présenté comme un abus de droit, mais **l'arrêt n'a pas été lu** et n'est pas repris ici ; les constats de pratiques faisant obstacle au droit de substitution proviennent de **travaux parlementaires et de sources secondaires** et sont présentés **sans chiffres ni nom d'établissement** ; le champ exact de la dispense de questionnaire — prêts immobiliers à usage d'habitation ou mixte — mérite vérification si la question est posée.